



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 ביוני 2025

1875

כ"ז בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תיקון מס' 18), התשפ"ה-2025 820

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחפוש) (תיקון מס' 18), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 25

1. בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969¹, בסעיף 25 – (1) בסעיף קטן (ב), במקום "עד יום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025)" יבוא "עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026)";

ד ב ר י ה ס ב ר

אלה, ומכאן הצורך לבצע חפוש במקום באופן מיידי אף בלא צו שיפוטי. יודגש כי ביצוע חידרה לתוצרי המצלמה מחייב צו שיפוטי כנדרש.

המשותף לשתי העילות החדשות שנוספו בהוראת השעה הוא הצורך המיידי בביצוע החפוש כדי למנוע את העלמת הראייה או הפגיעה בה בהעדר האפשרות להוציא צו שיפוטי, בלי שזה יסכל את תכלית החפוש. עילות אלה נוספו בהוראת השעה על ארבע העילות הקיימות בסעיף 25 לפקודה לביצוע חפוש בלא צו בבית או במקום, וזאת כאשר – יש לשוטף יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב; תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה; אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה או כי השוטף רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

העילה הראשונה שנקבעה בהוראת השעה, נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום נשק או חלק מהותי בנשק העשוי לשמש ראייה לביצוע עבירה לפי סעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). אם אי-ביצוע החפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החפוש, ולא ניתן לקבל צו חפוש לנוכח הצורך לבצע את החפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראייה או הפגיעה בה. העילה השנייה נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראייה לביצוע עבירת פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א) או (ב) או 340א(ב) לחוק העונשין, אם אי-ביצוע החפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החפוש, ולא ניתן לקבל צו חפוש לנוכח הצורך לבצע את החפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראייה או הפגיעה בה.

עבירת פשע חמור הוגדרה בהוראת השעה כעבירה שדינה מאסר 10 שנים או יותר או עבירה של סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין.

נוסף על כך, בהוראת השעה נקבעו הוראות מיוחדות אשר יחולו על חפוש שיעשה מכוח סעיף 25(ב) לפקודה: החפוש יבוצע לאחר קבלת אישור קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה; האישור יתועד בכתב ויכלול את הנסיבות והנימוקים לכך שהחפוש נדרש באופן מיידי ובלא צו; החפוש יתועד באופן שייקבע בנוהלי המשטרה; כמו כן,

סעיף 1 ביום ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023), פורסם, במסגרת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן – חוק המאבק). תיקון מס' 15 – הוראת שעה לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן, בהתאמה – הוראת השעה, הפקודה), אשר תיקן את סעיף 25 לפקודה שעניינו חפוש שלא על פי צו חפוש, והוסיף בסעיף קטן (ב) שתי עילות חדשות אשר בהתקיימן שוטף מוסמך לערוך חפוש בבית או במקום בלא צו.

חוק המאבק נחקק על רקע הפשיעה הגואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט, ומטרתו לפעול לצמצום כמותם של כלי הנשק הבלתי חוקיים המשמשים ארגוני פשיעה ופשיעה חמורה, באמצעות מתן כלים למשטרת ישראל ולשאר רשויות אכיפת החוק להתמודד עם התופעה. מטרתה של הוראת השעה, שנקבעה לתקופה של שנה החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023) (להלן – תקופת הוראת השעה), הייתה להעניק למשטרת ישראל כלי אכיפה אפקטיביים שיאפשרו לה לתפוס ראיות באופן מיידי גם בלא צו בית משפט, במקרים המתאימים, כאשר יש חשש שהראיות יועלמו או ישובשו, באופן שיביא לעלייה בשיעור פיענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין כמו גם לעלייה בהיקף תפיסת כלי הנשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, ובאופן שימנע מהעבריינים לבצע עבירות אלה ויגרמו להרתעה.

הנשק הבלתי חוקי משמש לא פעם לחיסול יריבים ולצורך ביצוע עבירות אלימות במשפחה וכתוצאה מכך לאובדן חיי אדם; מציאות זו יוצרת פגיעה חמורה בביטחון האישי של הפרט בחברה וגורמת לאובדן האמון ברשויות החוק – ומתוך כך לקושי באכיפת החוק.

כמו כן, במקרים רבים של פשיעה חמורה, בייחוד בחברה הערבית, המשטרה מתקשה להגיע לשיתוף הפעולה הנדרש לשם גביית ראיות ועדויות בשטח. עיקר הקושי באיתור החשודים בביצוע העבירות נובע משיבוש ראיות על ידי בעלי עניין, אשר מתבטא במחיקת המידע המצולם במצלמות המוצבות במקום ביצוע העבירה במרחב הפרטי, כגון בבתי עסק ובחצרות, או העלמתן של הראיות. פעמים רבות, האירוע הפלילי הנחקר או ראיות העשירות לסייע רבות בקידום החקירה במהירות ולסייע במניעת הסלמת האירועים האלימים, מתועדים במצלמות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס"ח התשפ"ד, עמ' 950.

(א) בפסקה (1), ברישה, במקום "ביום י"ז בשבט התשפ"ה (15 בפברואר 2025) וביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)" יבוא "ביום י"ז בשבט התשפ"ה (15 בפברואר 2025), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025), ביום כ"ב בחשוון התשפ"ו (13 בנובמבר 2025), ביום כ"ח בשבט התשפ"ו (15 בפברואר 2026) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026)";

(ב) בפסקה (2), במקום "ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024) וביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)" יבוא "ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026)".

ד ב ר י ה ס ב ר

במהלך תקופת הוראת השעה הוגשו דיווחים מטעם השר לביטחון לאומי כמו גם מטעם פרקליטות המדינה, לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת וליועצת המשפטית לממשלה, כמתחייב מהוראת השעה, אשר היה בהם כדי להעיד על התועלת שבהפעלת הסמכות לחיפוש בלא צו בעילות החדשות. בד בבד עלה כי השימוש בסמכות החדשה נעשה בזירות המתחייבת בהפעלת סמכויות מסוג זה. לפי הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף 25(ב)(ד) לפקודה, במקרים רבים אכן נתפסו תיעוד או מצלמה וכן נשק המהווים חלק מחומרי החקירה, ובחלק מהמקרים הוגשו כתבי אישום.

לנוכח האמור לעיל, לאחר תום תקופת הוראת השעה, מערכת אכיפת החוק הביעה עמדה שעל פיה יש לאפשר המשך מתן הסמכות למשטרת ישראל לביצוע חיפושים בלא צו בהתאם לעילות שנוספו בהוראת השעה לפרק 25 נוסף שיאפשר לבחון בהמשך אם יש לקבוע את הסמכות שנבחנה בתקופת השעה כהוראת קבע.

בהתאם לכך, ביום ד' באייר התשפ"ד (12 במאי 2024) הוארכה הוראת השעה עד ליום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024) בחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 16) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש – הארכת הוראת השעה). התשפ"ד–2024, ולאחר מכן ביום כ"א בסיוון התשפ"ד (27 ביוני 2024) הוארכה הוראת השעה עד ליום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025) בחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 17) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש – הארכת הוראת השעה). התשפ"ד–2024. בהתאם לאמור תקופת הארכה של הוראת השעה עומדת לפוג.

על פי עמדת מערכת אכיפת החוק יש צורך בפרק זמן נוסף כדי לבחון אם לקבע את הסמכות הקבועה בהוראת השעה כהוראת קבע.

בהתאם לאמור מוצע להאריך את תקופה של הוראת השעה בתקופה נוספת של שנה לצורך בחינה וגיבוש עמדה בנוגע לתועלת הגלומה בשימוש בסמכות החדשה, בהתאם לדיווחים שיועברו, ולצורך קבלת ההחלטה אם להפוך את הוראת השעה להוראה קבועה, לבטלה או לתקנה.

נקבעה הוראה לעניין ביקורת שיפוטית במקרים שבהם במהלך החיפוש התגלה חפץ שאינו נוגע לעבירה שבשלה ניתן האישור לחיפוש.

יצוין כי בעקבות המלצות הוועדה הציבורית בראשותו של השופט בדימוס דב לוין המנוח, שופט בית המשפט העליון כתוארו דא, שניתנו במהלך שנות התשעים, גובשה הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה) התשע"ד–2014 (הצעות חוק הממשלה התשע"ד, עמ' 574) (להלן – הצעת חוק החיפוש). הצעת חוק החיפוש עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-19, ואולם הדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כהכנה להעלאתה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, לא הושלמו.

בסעיף 20 להצעת חוק החיפוש, שכותרתו "עילות לחיפוש במקום ללא צו", הוצע לחוקק, נוסף על העילות המעוגנות היום בפקודה, עילה נוספת שעניינה סמכות חיפוש לצורך תפיסת ראייה בקשר לעבירות פשע, מחמת חשש לפגיעה בה או להעלמתה. אף על פי שהצעת חוק החיפוש טרם קודמה בכללותה, עלה הצורך לקדם ברחיפות הסדר דומה להסדר שהוצע בסעיף 20 להצעת חוק החיפוש, וזאת לנוכח הצורך בנקיטת אמצעים רחופים למאבק בפשיעה. הוראת השעה נקבעה בתחילה לתקופה של שנה, כאמור לעיל, ונקבע בה מנגנון דיווח של השר לביטחון לאומי והמפקח הכללי של משטרת ישראל לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת וליועצת המשפטית לממשלה, שלוש פעמים במהלך התקופה, וזאת כדי לבחון את הצורך בסמכות החדשה ואת התועלת הגלומה בשימוש בה. בסעיף הדיווח נקבע כי יועבר דיווח על אודות מספר האישורים לחיפוש בלא צו והעבירות שבשלהן ניתנו האישורים, מספר החיפושים שבהם נמצאו נשק, תיעוד או מצלמה, מספר כלי הנשק שנתפסו ומספר הבקשות שהוגשו לבית המשפט כדי שיצווה מה ייעשה בחפץ (אם זה לא היה מושא החיפוש לכתחילה). עוד נקבע כי פרקליט המדינה ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על מספר כתבי האישום שהוגשו בתיקים שבהם בוצע חיפוש לפי הסמכות החדשה.

- (1) בפסקה (3), ברישה, במקום "ביום י"ז בשבט התשפ"ב (15 בפברואר 2025) וביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025) וביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)" יבוא "ביום י"ז בשבט התשפ"ב (15 בפברואר 2025), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025), ביום כ"ב בחשוון התשפ"ו (13 בנובמבר 2025), ביום כ"ח בשבט התשפ"ו (15 בפברואר 2026) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026)";
- (2) בפסקה (4), במקום "ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024) וביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)" יבוא "ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026)".

ד ב ר י ה ס ב ר

ראשי, בדומה לחובות הדיווח בהוראת השעה. הארכת הוראת השעה כמוצע תאריך גם את ההסדר בחוק השיפוט הצבאי. נוסף על כך, ובדומה למוצע בנוגע להוראת השעה, מוצע לקבוע מועדי דיווח נוספים גם בעניין זה, לתקופה שבה מוצע להאריך את הוראת השעה.

סעיף 2 במסגרת חוק המאבק תוקן גם סעיף 247 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שעניינו חיפוש על ידי שוטר צבאי בלא פקודה, ונקבע כי העילות שנקבעו בהוראת השעה יחולו, בשינויים מסוימים, גם לגבי שוטר צבאי, בתקופתה של הוראת השעה. כמו כן נקבעו הוראות בדבר חובת דיווח של שר הביטחון וקצין משטרה צבאית

² ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשפ"ד, עמ' 950.